

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 892/2533

ธนาคารสยาม จำกัด ฯ

โจทก์

นายดำรงค์ อัสวทวิบุญหรือแช่เบ้

จำเลย

นายดำรงค์ อัสวทวิบุญหรือแช่เบ้ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา ฎีกาของจำเลยมีเหตุผลที่จะชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 179)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คจำนวน 50,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่26 มิถุนายน 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ (ดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องคือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 ต้องไม่เกินที่โจทก์ขอคือ 2,270.55 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 171,170)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนายสมชาย เครือองอาจนุกูล ทนายจำเลย ได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ145,153)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปีครึ่ง มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปีครึ่ง มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ